C/ San Millán nº 25
Edificio Riojaforum
26004 Logroño (La Rioja)
941 27 62 00

CLAUSULADO ESPECÍFICO PARA LA CONTRATACIÓN, POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL ARTÍCULO 159 LCSP, DE CONTRATOS CUANDO SE DEN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN SU APARTADO PRIMERO

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN DE SOPORTES PUBLICITARIOS, COMPRA DE ESPACIOS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA DE LA RIOJA EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

NÚMERO DE EXPEDIENTE 60-7-9.01-0059/2026

TRAMITACIÓN ORDINARIA

Este clausulado específico se ajusta al modelo de Pliego Tipo aprobado por Resolución de 20 de agosto de 2021 del órgano de contratación de La Rioja 360 Grados Avanza Sociedad de Promoción de La Rioja SAU, con informe favorable de los Servicios Jurídicos del Gobierno de La Rioja, de fecha 19 de agosto de 2021.

El presente contrato está financiado íntegramente con fondos de los presupuestos de La Rioja 360 Grados Avanza Sociedad de Promoción de La Rioja S.A.U., por lo que se han omitido los contenidos del clausulado que no aplican, al estar referidos a la financiación con fondos europeos, con el fin de facilitar la lectura fluida y la comprensión del documento.

Se recuerda a todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento, que deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público en la fecha final de presentación de ofertas.

También se considerará admisible la proposición del licitador que haya solicitado la inscripción en ROLECE, junto a la documentación preceptiva, antes de finalizar el plazo de presentación de ofertas. La acreditación de esta circunstancia se realizará según lo previsto en el artículo 159.4.a) de la LCSP y en el presente Pliego.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2026/112164	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2026/0908550
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Director Área de Contratación		Javier Garcia Mugarza	29/09/2026 12:37:27
2 **SELLADO ELECTRÓNICAMENTE** por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	29/09/2026 12:38:41

1. CARÁCTER Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

El presente contrato NO se tramita al amparo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Recurso procedente	
X	Recurso administrativo o contencioso, según proceda, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
	Si el valor estimado supera cien mil euros, Recurso especial* del artículo 44 LCSP o recurso contencioso administrativo**, potestativamente. *Interposición ante la sede electrónica del TACRC https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Procedimientos/Paginas/default.aspx?IdProcedimiento=1659&p=1) **Interposición ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja

Contrato reservado		
X	NO se trata de un contrato reservado	
	SI se trata de un contrato reservado	
		disposición adicional cuarta LCSP	
		disposición adicional cuadragésima octava LCSP	

2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN COMPETENTE

Órgano de contratación

Gerente de La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja S.A.U. (La Rioja 360)
Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja (Edificio Riojaforum)
C/San Millán 25. CP 26004 Logroño, La Rioja
Correo electrónico: contratacion.lrt@lariojaturismo.com

Órgano destinatario

La Rioja 360 Grados Avanza Sociedad de Promoción de La Rioja S.A.U.
C/San Millán 25. CP 26004 Logroño, La Rioja

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2026/112164	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2026/0908550
Cargo		**Firmante / Observaciones**	**Fecha/hora**
1 Director Área de Contratación		Javier Garcia Mugarza	29/09/2026 12:37:27
2 **SELLADO ELECTRÓNICAMENTE** por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	29/09/2026 12:38:41

Unidad encargada de la contabilidad

Área de Administración de La Rioja 360
C/San Millán 25. CP 26004 Logroño, La Rioja

Unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato

Área de Comunicación y RR.PP. de La Rioja 360
C/San Millán 25. CP 26004 Logroño, La Rioja

Facultades del responsable de la ejecución del contrato

Supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

3. OBJETO DEL CONTRATO

Definición

Servicio de planificación, gestión de soportes publicitarios, compra de espacios y evaluación de resultados de la campaña de promoción agroalimentaria de La Rioja en otras Comunidades Autónomas.

Lotes

No se procede a la división del presente contrato en lotes, porque el objeto del contrato exige una prestación integrada de planificación, compra de espacios y evaluación de la campaña de publicidad institucional, que debe ejecutarse de forma coordinada y unitaria para garantizar su eficacia.

Estas fases del contrato son interdependientes y deben desarrollarse en un plazo breve, lo que requiere una ejecución sincronizada por un único operador. La fragmentación en lotes dificultaría la coherencia de la estrategia publicitaria, complicaría la supervisión y podría generar solapamientos o ineficiencias.

CPV

79341000-6 Servicios de publicidad.

Número de lotes a los que puede presentar oferta cada licitador

No procede

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2026/112164	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2026/0908550
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Director Área de Contratación		Javier Garcia Mugarza	29/09/2026 12:37:27
2 **SELLADO ELECTRÓNICAMENTE** por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	29/09/2026 12:38:41

Número de lotes que como máximo puede adjudicarse a un solo licitador

No procede

Régimen jurídico aplicable si se trata de un contrato mixto

No procede

Partes o trabajos que deben ser ejecutados directamente por el licitador o, por un participante en caso de UTE. Trabajos a los que se refiere esta limitación.

Se establecen como tareas críticas que deberán ser ejecutadas directamente por el adjudicatario o, en su caso, por un integrante de la UTE, las siguientes:

- La elaboración de la táctica de medios publicitarios, que comprende la planificación estratégica de los soportes, formatos, distribución de la inversión y calendarización de la campaña, conforme a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

- La gestión y coordinación integral de la campaña publicitaria, incluyendo la interlocución con el órgano de contratación, la supervisión del cumplimiento del plan de medios, la coordinación con los soportes publicitarios y la resolución de incidencias durante la ejecución del contrato.

- La evaluación final de la campaña, consistente en la elaboración del informe de resultados que analice los indicadores de impacto, cobertura, frecuencia y rentabilidad de la actividad publicitaria.

Estas prestaciones no podrán ser objeto de subcontratación, debiendo ser realizadas con medios propios del adjudicatario o de los integrantes de la unión temporal de empresas.

4. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER

La celebración del presente contrato responde a la necesidad de ejecutar, sobre todo de cara a las navidades, una campaña de promoción agroalimentaria de La Rioja en medios convencionales de otras Comunidades Autónomas, con el fin de difundir la calidad de los alimentos riojanos y mejorar su posicionamiento en los mercados.

En particular, se persigue dar cumplimiento a los siguientes objetivos:

- Diseñar una táctica de medios adecuada al objetivo de promocionar la calidad de los alimentos de La Rioja, conforme a los valores de autenticidad, singularidad y riqueza agroalimentaria de la región.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2026/112164	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2026/0908550

	Cargo	Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Director Área de Contratación	Javier Garcia Mugarza	29/09/2026 12:37:27
2	**SELLADO ELECTRÓNICAMENTE** por Gobierno de La Rioja.	Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	29/09/2026 12:38:41

- Contratar inserciones publicitarias en medios digitales, prensa escrita y radio regionales de las comunidades autónomas objeto de actuación (País Vasco, Cantabria y Asturias), de forma que se garantice un alcance significativo sobre el público objetivo.

- Ejecutar las acciones de intermediación comercial y de compra de espacios publicitarios, velando por el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

- Realizar una evaluación cuantitativa y cualitativa del impacto de la campaña, mediante indicadores de cobertura, frecuencia e indicadores de rentabilidad, conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas.

El contrato atiende a una necesidad institucional concreta, que no puede satisfacerse con medios propios ni a través de otros contratos vigentes, siendo necesaria la intervención de un operador especializado que actúe como central de compras de medios.

5. VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO

Valor estimado y método de cálculo

El valor estimado asciende a la cantidad de 99.000,00 €.

El valor estimado se ha calculado teniendo en cuenta el coste de los componentes de la prestación, incluido el importe de la inversión publicitaria total y los gastos de diseño de la táctica publicitaria, gestión de espacios y evaluación de resultados:

- La inversión publicitaria mínima obligatoria que deberá destinarse íntegramente a la contratación de espacios publicitarios. El importe de la inversión publicitaria mínima obligatoria asciende a la cantidad de 90.000,00 €, IVA no incluido.

- Los servicios de diseño de la táctica publicitaria, contratación, gestión de los espacios publicitarios y evaluación de la actividad publicitaria. El coste de estos conceptos asciende como máximo al 10% de la inversión mínima obligatoria, equivalente a la cantidad de 9.000,00 €, IVA no incluido.

No existe la posibilidad de modificar el contrato y no se han establecido prórrogas ni primas.

Presupuesto base de licitación, IVA incluido

Presupuesto base de licitación, IVA 21% incluido: 119.790,00 €

Importe del IVA 21%: 20.790,00 €

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2026/112164	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2026/0908550
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Director Área de Contratación		Javier Garcia Mugarza	29/09/2026 12:37:27
2 **SELLADO ELECTRÓNICAMENTE** por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	29/09/2026 12:38:41

Desglose del presupuesto base de licitación

Según precios del mercado conforme a los porcentajes destinados a cada sector detallado en la tabla de soportes, formatos e inversión especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Los costes directos derivados de la inversión publicitaria obligatoria ascienden a 90.000,00 €, IVA excluido, equivalentes a 108.900,00 €, IVA incluido.

- Los costes indirectos por diseño de la táctica, gestión y contratación de espacios publicitarios y evaluación ascienden, como máximo, a 9.000,00 €, IVA excluido, equivalentes a 10.890,00 €, IVA incluido.

Sistema de determinación del precio

El precio del contrato se determina a tanto alzado, por un importe máximo de 99.000,00 euros, IVA excluido, más 20.790,00 euros en concepto de IVA al 21%, lo que supone un total de 119.790,00 euros, IVA incluido.

No obstante, el precio de adjudicación se integrará por los siguientes componentes:

a) Inversión publicitaria mínima obligatoria, por importe de 90.000,00 euros, IVA excluido, que deberá destinarse a la compra efectiva de espacios, soportes, formatos e inserciones publicitarias.

b) Porcentaje ofertado por la licitadora en concepto de servicios profesionales de agencia, que no podrá superar el 10% de la inversión publicitaria mínima obligatoria. Dicho porcentaje retribuye los trabajos de diseño de la táctica de medios, gestión, intermediación, contratación, coordinación, seguimiento y evaluación de la campaña.

c) Porcentaje de reinversión publicitaria, constituido por la diferencia entre el porcentaje máximo previsto para los servicios profesionales de agencia y el porcentaje efectivamente ofertado por la licitadora. Dicho porcentaje deberá destinarse íntegramente a inversión publicitaria adicional, sin que pueda ser percibido por la adjudicataria como retribución o margen de agencia.

En consecuencia, las licitadoras no formularán una baja económica sobre el importe total del contrato, sino una mejora consistente en la reducción del porcentaje destinado a servicios profesionales de agencia, con la correlativa obligación de reinvertir la diferencia en inversión publicitaria adicional.

El importe total del contrato se mantendrá en 99.000,00 euros, IVA excluido, más el IVA correspondiente, sin perjuicio de la diferente distribución interna resultante de la oferta adjudicataria entre servicios profesionales de agencia e inversión publicitaria total.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2026/112164	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2026/0908550
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Director Área de Contratación		Javier Garcia Mugarza	29/09/2026 12:37:27
2 **SELLADO ELECTRÓNICAMENTE** por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	29/09/2026 12:38:41

El precio de adjudicación del contrato se integrará por los componentes: inversión mínima obligatoria, % de servicio de agencia y % de reinversión ofertados

Cláusulas de variación de precios

No procede

6. CRÉDITO

El contrato se inicia	
X	En el presente ejercicio
	En el ejercicio siguiente

Anualidades previstas
2026: 119.790,00 €

7. PLAZO DE EJECUCIÓN

Plazo total de ejecución

El plazo de ejecución comprenderá la planificación, ejecución y evaluación de la campaña, conforme a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La ejecución del contrato se iniciará el día siguiente al de su formalización. El adjudicatario deberá presentar la táctica publicitaria en el plazo máximo de dos (2) días hábiles.

La campaña se desarrollará en las fechas determinadas por el plan de medios acordado con La Rioja 360, preferiblemente desde principios de noviembre hasta principios de diciembre.

Finalizada la campaña, el adjudicatario deberá presentar el informe de evaluación en el plazo máximo de quince (15) días naturales.

El plazo de ejecución se extenderá como máximo hasta el 20 de diciembre de 2026.

Plazos parciales, si los hubiere

a) Presentación de la táctica publicitaria: máximo de dos (2) días hábiles desde el inicio de la ejecución del contrato.

b) Presentación del informe de evaluación: máximo de quince (15) días naturales desde la finalización de la campaña, respetando en todo caso la fecha máxima de finalización del contrato.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2026/112164	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2026/0908550
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Director Área de Contratación		Javier Garcia Mugarza	29/09/2026 12:37:27
2 **SELLADO ELECTRÓNICAMENTE** por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	29/09/2026 12:38:41

Prórroga

No se establece.

Plazo del preaviso de prórroga cuando sea superior a dos meses

No procede.

8. TIPO DE PROCEDIMIENTO

Criterios de adjudicación y su ponderación. Forma en la que ha de realizarse su valoración.

a) Criterios evaluables mediante juicio de valor

No se establece.

b) Criterios evaluables mediante fórmulas

1. Menor precio de las inserciones. Hasta 85 puntos

Puntuará el menor precio de las inserciones publicitarias resultado de la suma de los precios unitarios de cada una de las inserciones de acuerdo con el modelo de oferta a presentar. Se otorgarán los puntos según la siguiente fórmula.

Puntuación = 85 x (precio más bajo ofertado / precio a valorar)

Los licitadores deberán tener en cuenta lo siguiente:

- Los importes de los precios unitarios se expresarán con dos decimales y no incluirán el IVA según el modelo del anexo. En caso de que un licitador presente su oferta con más de dos decimales, se tomará solo hasta la segunda posición decimal, sin redondeo.

- En aquellos supuestos en los que un licitador presente uno o varios precios unitarios con uno o con cero decimales, dichos precios se completarán con ceros hasta alcanzar dos posiciones decimales. Ejemplos: "85€" se considerará "85,00€"; "74,5€" se considerará "74,50€".

- Los licitadores se limitarán a ofertar exclusivamente los precios unitarios de cada inserción en las condiciones establecidas en el presente pliego. El sumatorio total de dichos precios será calculado de oficio por el órgano de contratación, aplicando los criterios señalados en esta cláusula. El resultado de la fórmula de puntuación se expresará con dos decimales, sin aplicar redondeo.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2026/112164	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2026/0908550
Cargo		**Firmante / Observaciones**	**Fecha/hora**
1 Director Área de Contratación		Javier Garcia Mugarza	29/09/2026 12:37:27
2 **SELLADO ELECTRÓNICAMENTE** por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	29/09/2026 12:38:41

— Serán excluidas las ofertas que invaliden la aplicación de la fórmula anterior o que contengan errores materiales insubsanables que impidan conocer con claridad su contenido.

— Para el cálculo del precio de la inserción, las condiciones generales son las establecidas en el punto 4.1. del Pliego de Prescripciones Técnicas.

SE RECOMIENDA A LOS LICITADORES LEER LA CLÁUSULA 10, EN CONCRETO EL PUNTO RELATIVO A 'CONTENIDO DEL SOBRE B' PARA LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LOS CERTIFICADOS

2. Reinversión en publicidad de la diferencia del coste por servicio de agencia. Hasta 10 puntos

Se valorará la diferencia entre el porcentaje de agencia ofertado por la licitadora y el porcentaje de agencia máximo previsto en este contrato (10%).

Para la valoración de este criterio, se aplicará la siguiente fórmula:

Puntuación = 10 × (*Porcentaje ofertado a valorar / Porcentaje mayor ofertado)*

Los licitadores deberán tener en cuenta lo siguiente:

- El porcentaje de reinversión se calcula restando el porcentaje de la comisión de agencia ofertado por la licitadora al 10% previsto para los servicios profesionales en este contrato.
- El importe de la oferta se expresará con dos decimales y no incluirá el IVA. En caso de que un licitador presente su oferta con más de dos decimales, se tomará únicamente hasta la segunda posición decimal sin redondeo adicional.
- La aplicación de la fórmula se realizará considerando los dos decimales expresados en la oferta. Realizada la operación para determinar la puntuación resultante, el resultado se redondeará a dos decimales utilizando el sistema de redondeo estándar.
- Las ofertas que ofrezcan un 0% de reinversión obtendrán 0 puntos en este apartado. Serán excluidas las proposiciones que oferten un porcentaje inferior al 0% de reinversión

La reinversión publicitaria ofertada tendrá carácter obligatorio para la adjudicataria y deberá destinarse íntegramente a la compra adicional de espacios, soportes, formatos o inserciones publicitarias vinculadas al objeto del contrato.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2026/112164	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2026/0908550
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Director Área de Contratación		Javier Garcia Mugarza	29/09/2026 12:37:27
2 **SELLADO ELECTRÓNICAMENTE** por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	29/09/2026 12:38:41

3. Servicio de seguimiento y atención de incidencias durante la campaña (5 puntos)

Se valorará el compromiso del licitador de prestar un servicio de atención de incidencias, sin costo adicional para la entidad contratante, conforme a los siguientes aspectos:

Criterio	Descripción	Puntuación máxima
Servicio básico	Incluye atención en horario laboral habitual	0 puntos
Servicio avanzado	Incluye atención 24/7	5 puntos

El compromiso asumido por el adjudicatario deberá ser detallado en su oferta, según el modelo del Anexo.

Variantes. Elementos y condiciones. Requisitos, límites, modalidades, y características

No se permiten variantes

Subasta electrónica

No procede.

9. GARANTÍAS

Garantía definitiva

Sí se exige. 5 % del precio de adjudicación, IVA excluido.

Garantía complementaria

No se exige.

Posibilidad de constitución de la garantía definitiva mediante retención del precio

No se establece.

10. BASES DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO

Requisitos mínimos de solvencia económica y técnica

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2026/112164	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2026/0908550

	Cargo	Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Director Área de Contratación	Javier Garcia Mugarza	29/09/2026 12:37:27
2	**SELLADO ELECTRÓNICAMENTE** por Gobierno de La Rioja.	Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	29/09/2026 12:38:41

Requisitos mínimos de solvencia económica y financiera

Se exige un volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos desde la fecha de finalización del plazo para presentación de ofertas, por un importe mínimo equivalente a una vez y media el valor estimado del contrato.

Requisitos mínimos de solvencia técnica o profesional

Se exige haber realizado servicios de igual o similar naturaleza a los del presente contrato efectuados durante los tres últimos años desde la fecha de finalización del plazo para presentación de ofertas, por un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior al 70 por 100 del valor estimado del contrato.

Requisitos mínimos de solvencia técnica o profesional para empresas consideradas de nueva creación

Se entenderá por empresa de nueva creación aquella cuya fecha de constitución sea posterior a los cinco años anteriores al fin del plazo de presentación de ofertas.

Podrán acreditar su solvencia técnica mediante el compromiso de adscripción de un equipo profesional con la siguiente composición mínima:

- Un técnico de medios publicitarios, con experiencia profesional acreditada de al menos cinco años (acumulados o continuados en los últimos siete años) en la planificación y gestión de campañas publicitarias de carácter institucional, cultural o de ámbito territorial amplio.

- Un gestor de cuentas o responsable funcional del contrato, con experiencia mínima de tres años en la coordinación de campañas institucionales, incluyendo la interlocución con entidades del sector público, seguimiento del cumplimiento de condiciones técnicas, gestión de incidencias y justificación documental.

CLASIFICACIÓN: se admitirá la siguiente clasificación:

Grupo T Subgrupo T-1 Categoría 1

Concreción de los requisitos de solvencia: Compromiso de adscripción de medios; Nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación

Para las empresas de nueva creación que acrediten su solvencia técnica mediante el equipo profesional previsto en este apartado, se exige el compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de los siguientes medios personales:

- Un técnico de medios publicitarios con la experiencia mínima exigida.

- Un gestor de cuentas o responsable funcional del contrato con la experiencia mínima exigida.

La identificación nominativa y la documentación acreditativa de la cualificación y experiencia del personal propuesto serán aportadas por el licitador que haya presentado la mejor oferta en el trámite previo a la adjudicación.

Supuesto legal que permite la presentación de las ofertas por medios no electrónicos. Forma de presentación.

No procede.

Acceso a los pliegos y otros documentos por medios no electrónicos

No se establece.

Sobres que presentar y su contenido

Contenido del sobre B

El sobre B contendrá exclusivamente la documentación relativa a los criterios evaluables mediante fórmulas, Deberá incluirse:

- Los precios unitarios de cada inserción publicitaria, conforme al modelo de oferta económica incorporado como Anexo.

- El porcentaje de reinversión en publicidad, calculado como la diferencia entre el porcentaje máximo de comisión de agencia previsto en el presente pliego (10%) y el porcentaje de comisión ofertado por el licitador, conforme al modelo de Anexo.

- El compromiso de asistencia técnica, indicando expresamente si se ofrece servicio básico en horario laboral o servicio avanzado 24/7, conforme al modelo de Anexo.

- Documentos justificativos emitidos por los propios medios de comunicación o por proveedores de servicios publicitarios que acrediten de forma clara, directa y verificable que los precios unitarios incluidos en la oferta económica se corresponden exactamente con los precios certificados. **Deberá constar obligatoriamente o bien el nombre de la campaña o bien el periodo de validez de los precios certificados.**

Requisitos de los documentos justificativos:

- Los documentos justificativos deberán permitir la comprobación literal entre el precio unitario ofertado y el precio certificado por el medio o proveedor.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2026/112164	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2026/0908550

	Cargo	Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Director Área de Contratación	Javier Garcia Mugarza	29/09/2026 12:37:27
2	**SELLADO ELECTRÓNICAMENTE** por Gobierno de La Rioja.	Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	29/09/2026 12:38:41

- No será válido un certificado que obligue al órgano de contratación a realizar cálculos, promedios o desagregaciones para obtener el precio unitario exigido.

- En caso de que el presupuesto del medio sea global, el certificado deberá expresar de forma desglosada el precio unitario solicitado en el presente pliego.

- **Si en el certificado constan descuentos en función del número de inserciones, en la oferta se deberá reflejar el precio en función de una única inserción. En ejecución, y una vez elaborado el plan de medios en función de las audiencias, se aplicará el descuento correspondiente presentado en el certificado.**

En cualquier caso, la documentación que se presente deberá estar emitida y/o firmada por los propios medios de comunicación o proveedores de servicios publicitarios e incluir la información detallada y precisa que permita verificar la inversión publicitaria ofertada por el licitador, en las condiciones generales establecidas en los apartados 4.1 y 4.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

No se tendrán en cuenta las ofertas en las que no se refleje el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en el PPT o cuya documentación justificativa no permita verificar de forma clara, directa y suficiente los precios unitarios, formatos, ubicaciones, periodos o condiciones de inserción ofertados.

En todos los casos y en todos los soportes, **el licitador no deberá realizar conversiones aritméticas**, salvo que, **para asegurar la cobertura regional, sea necesario contratar a más de una emisora, que deberán sumarse los importes.**

La falta de aportación de la documentación exigida, su insuficiencia, imprecisión o falta de correspondencia con los términos de la oferta, así como la imposibilidad de verificar de manera directa el cumplimiento de las condiciones técnicas y económicas establecidas, determinará la exclusión de la oferta.

La Rioja 360 se reserva el derecho a consultar con los soportes la veracidad de los documentos.

<u>Condiciones específicas por soporte</u>

Prensa
El certificado deberá reflejar el precio unitario de un rompepáginas en color, coincidente con el precio ofertado. A estos efectos, el precio unitario será único y corresponderá:

- Al precio directamente aplicable por el medio, cuando exista un único precio por inserción.

- A un precio medio previamente calculado por el medio o proveedor, cuando se distingan precios de ubicación en par y ubicación en impar, que deberá consignarse expresamente en el certificado.

Dado que al menos el 50% de las inserciones debe ubicarse en página impar, cuando el certificado incluya un único precio, deberá acreditarse dicha condición mediante una mención expresa del tipo: “Al menos el 50% de las inserciones se ubicará en página impar”, “Sin recargo por media página impar” o equivalente.

En el caso de que por los porcentajes de inversión asignados solo se pueda contratar una inserción, se tendrá en cuenta que el precio certificado corresponde a página impar.

Radio
El certificado deberá acreditar:

- Precio unitario de una cuña de 20 segundos.
- Que al menos el 50% de las cuñas se emitirá en horario de máxima audiencia.
- Que no se emitirán cuñas entre las 00:00 y las 06:00 horas.

Cuando para garantizar la cobertura regional sea necesaria la contratación en más de una emisora, el precio unitario será la suma de los precios certificados por cada emisora, no el promedio. Este es el único caso en el que podrán realizarse conversiones aritméticas.

Medios digitales
Los certificados o documentos aportados deberán reflejar expresamente los precios (CPM) ofertados y su correspondencia con las condiciones exigidas, debiendo acreditarse una visibilidad publicitaria de al menos el 90% según los estándares de la IAB; el límite de exposición diaria de entre 6 y 8 impactos por usuario y que, al menos, el 20% de las inserciones se situará en ubicaciones Premium.

No será suficiente la mera referencia genérica a dichas ubicaciones si no consta de forma clara e inequívoca que el precio certificado incluye dichas condiciones.

Cuando el medio comercialice mediante Coste por Mil (CPM), deberá certificarse dicho importe. Si el medio no comercializa mediante CPM, se certificará el precio de exposición por una semana. En el caso de que por el porcentaje de inversión exigido en el PPT el tiempo de exposición sea inferior a una semana, se consignará el precio total de la campaña en la oferta económica.

En el supuesto de que la contratación se articule mediante **compra programática**, el certificado emitido por **el proveedor de servicios publicitarios deberá indicar expresamente la inversión prevista en cada uno de ellos y garantizar que las campañas cumplirán íntegramente los requisitos técnicos exigidos** en el Pliego de Prescripciones Técnicas en materia de ubicación, visibilidad y porcentajes mínimos. La ausencia de esta información determinará la imposibilidad de verificar la adecuación del precio ofertado a las condiciones exigidas.

Plazo en el que debe recaer la adjudicación del contrato cuando difiera del de dos meses previsto con carácter general en el artículo 158.2
No difiere

11. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Abierto simplificado, conforme al artículo 159.1 de la LCSP.

Especificación sobre la intervención de la Mesa de Contratación

No interviene.

Especificación del personal al servicio del órgano de contratación que intervendrá en el procedimiento

Área de Contratación.

Especificación de las actuaciones que correspondan de entre las previstas en la cláusula 11 CG

Según procedimiento abierto simplificado con criterios de adjudicación de carácter automático.

Declaración de urgencia
No procede.

12. CRITERIOS DE DESEMPATE (Específicos de este contrato)

El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

1. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

2. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

3. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

4. El momento de presentación de oferta de acuerdo con los datos obtenidos del Registro de ofertas del Gobierno de La Rioja, teniendo preferencia las ofertas presentadas con anterioridad.

13. CRITERIOS PARA EL CASO DE QUE UN MISMO LICITADOR PUEDA RESULTAR ADJUDICATARIO DE UN NÚMERO DE LOTES QUE EXCEDA DEL MÁXIMO INDICADO EN EL APARTADO 3.

No procede

14. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Criterios para considerar que una oferta se halla en presunción de anormalidad

A efectos de lo previsto en el artículo 149.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se presumirá que una oferta es anormal cuando concurran de forma acumulativa las siguientes condiciones:

1) Que el importe total de la oferta económica (calculado como la suma de los precios unitarios de inserciones publicitarias más el porcentaje de servicios de agencia ofertado) resulte inferior en más de un 50% a la media aritmética de las ofertas restantes admitidas.
2) Que la oferta haya obtenido al menos un 50 por 100 de la puntuación máxima atribuible mediante criterios automáticos de adjudicación, según lo previsto en la cláusula 8 del presente Pliego.
3) Que se hayan presentado al menos cinco (5) ofertas válidas.

La valoración de las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo, se efectuará de acuerdo con los criterios del artículo 149.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

15. ADJUDICACIÓN

Documentación acreditativa de la solvencia financiera

- Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, o en el registro oficial que corresponda, siempre que el empresario esté obligado a dicha inscripción.

- Para empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil, mediante libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por dicho registro.

- Como alternativa a la presentación de cuentas anuales, el empresario podrá acreditar su solvencia mediante la presentación de las declaraciones tributarias anuales del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o del Impuesto sobre Sociedades, debidamente presentadas ante la Agencia Tributaria.

Documentación acreditativa de la solvencia técnica

<u>Para empresas no consideradas de nueva creación:</u>

- Relación de los principales servicios de naturaleza igual o similar a los que constituyen el objeto del contrato, realizados durante los tres últimos años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas. Esta relación incluirá los importes, fechas y destinatarios (públicos o privados).

- El importe anual acumulado del año de mayor ejecución deberá ser igual o superior al 70 % del valor estimado del contrato. Esta relación se acompañará de:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2026/112164	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2026/0908550
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Director Área de Contratación		Javier Garcia Mugarza	29/09/2026 12:37:27
2 **SELLADO ELECTRÓNICAMENTE** por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	29/09/2026 12:38:41

- Certificados de buena ejecución expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público.
- Certificados expedidos por los destinatarios privados, o en su defecto, declaración del empresario.

Para empresas consideradas de nueva creación:

- Currículos profesionales del personal directivo y técnico.
- Certificados de buena ejecución, contratos o informes de proyectos realizados en los últimos siete años.
- Compromiso de adscripción de medios personales, firmado por el representante legal de la empresa, con identificación nominativa del personal propuesto.

Plazo para la formalización

	El contrato está sujeto a recurso especial y se va a tramitar al amparo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre
El contrato debe formalizarse no antes del transcurso de diez días naturales a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación del contrato	

	El contrato está sujeto a recurso especial y NO se va a tramitar al amparo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre
No podrá formalizarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores	

X	El contrato NO está sujeto a recurso especial
El contrato debe formalizarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores	

Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses

No procede

16. REVISIÓN DE PRECIOS

Procedencia de la revisión de precios y fórmula aplicable

No procede

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2026/112164	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2026/0908550
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Director Área de Contratación		Javier Garcia Mugarza	29/09/2026 12:37:27
2 **SELLADO ELECTRÓNICAMENTE** por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	29/09/2026 12:38:41

17. INCUMPLIMIENTO PARCIAL O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO

Penalidades

El contratista que incumpla parcial o defectuosamente sus obligaciones contractuales por causas imputables a él, será objeto de penalidades, sin perjuicio de la posible resolución del contrato.

Casos Sancionables y Penalidades

Las penalidades se aplicarán sobre el precio del contrato (IVA excluido) y se graduarán según la gravedad del incumplimiento:

1. Penalidad del 1%: Para deficiencias administrativas o retrasos leves (hasta 1 día hábil) en la entrega de la táctica (estipulada en un máximo de dos días en el Pliego de Prescripciones Técnicas) o faltas puntuales de comunicación con el personal designado por la adjudicataria para este trabajo.

2. Penalidad del 5%: Para incumplimientos que afecten la calidad o el desarrollo de la campaña de forma significativa pero subsanables (retrasos de 2 a 3 días hábiles en la entrega de la táctica publicitaria), errores corregibles en inserciones o deficiencias reiteradas en disponibilidad/atención por parte de la adjudicataria.

3. Penalidad del 10%: Para incumplimientos muy graves que comprometan la finalidad del contrato o la difusión esencial de la campaña (incumplimiento sustancial del plan de medios, errores graves en la entrega de inserciones en tiempo y forma, incumplimiento grave de condiciones de inserción o en la justificación de inversión, incumplimiento grave de disponibilidad o normas de subcontratación esenciales, o infracciones graves de condiciones especiales de ejecución).

En caso de reiteración en el supuesto 2 y en el caso del supuesto 3 sin reiteración, el órgano de Contratación se reserva el derecho a ejecutar el contrato de forma subsidiaria, con el fin de garantizar el correcto desarrollo de la campaña de publicidad.

Procedimiento y Cobro

La detección del incumplimiento será realizada y documentada por el Área de Comunicación y RR.PP. Una vez detectado, el Órgano de Contratación notificará al contratista el inicio del procedimiento, dándole cinco (5) días hábiles para presentar alegaciones. Posteriormente, el órgano de contratación dictará una resolución motivada en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la finalización de la audiencia. Las penalidades impuestas se deducirán de los pagos pendientes al contratista; si esto no fuera posible, se ejecutarán sobre la garantía definitiva o se reclamarán por la vía judicial.

18. DEMORA EN LA EJECUCIÓN

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2026/112164	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2026/0908550
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Director Área de Contratación		Javier Garcia Mugarza	29/09/2026 12:37:27
2 **SELLADO ELECTRÓNICAMENTE** por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	29/09/2026 12:38:41

Penalidades diferentes a las establecidas en la cláusula 18 del CG.

No se aplicarán las penalidades diarias proporcionales al precio del contrato establecidas con carácter general en la Cláusula 18 del CG. Las penalidades por retrasos en la entrega de la documentación (plan de medios, informe de evaluación), en la contratación de las inserciones publicitarias, en el envío de originales o en la disponibilidad de medios y personal, así como cualquier otra demora que afecte a la correcta ejecución del contrato, se impondrán conforme a los porcentajes y supuestos detallados en la Cláusula 17 del presente PCAP específico.

Penalidades por incumplimiento de plazos parciales

Se aplicarán las penalidades previstas en el apartado 17 del presente PCAP específico.

19. ABONOS AL CONTRATISTA

Forma de pago al contratista

Pago único a la finalización del contrato:

El pago al contratista se efectuará en un único abono final, una vez presentada por la empresa adjudicataria la siguiente documentación:

- Informe final de evaluación de la campaña publicitaria, que contendrá el desglose de medios, soportes, inserciones y métricas de resultados.
- Justificantes documentales y/o facturas u órdenes de compra de las inserciones publicitarias, emitidas por los medios que acrediten la efectiva difusión de la campaña.
- Factura del contratista, ajustada a los importes de adjudicación y conforme al modelo establecido en la normativa de facturación vigente.

El cumplimiento de estos requisitos se verificará por el órgano de contratación antes de autorizar el abono.

Minoración en caso de ejecución subsidiaria:

Si se produce una ejecución subsidiaria del contrato por incumplimiento parcial del adjudicatario, se aplicará una minoración proporcional en el importe correspondiente a los servicios de agencia no ejecutados directamente por el contratista.

Forma y requisitos de pago:

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2026/112164	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2026/0908550
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Director Área de Contratación		Javier Garcia Mugarza	29/09/2026 12:37:27
2 **SELLADO ELECTRÓNICAMENTE** por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	29/09/2026 12:38:41

La factura deberá indicar la denominación del contrato y el número de expediente.

La factura deberá presentarse mediante el correo electrónico contratacion.lrt@lariojaturismo.com.

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por la empresa adjudicataria.

Condiciones para el abono a cuenta por las operaciones preparatorias

No procede

Pago en metálico y otros bienes

No procede

20. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, FISCALES Y DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La empresa adjudicataria adoptará las medidas pertinentes para la garantía del cumplimiento de las obligaciones laborales, fiscales y de protección del medio ambiente de acuerdo con la legislación vigente de aplicación. Con este fin el órgano de contratación podrá requerir a la empresa adjudicataria para que aporte en el plazo que se indique cuantos datos y documentos probatorios estime conveniente.

Obligación del adjudicatario de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales y penalidades por incumplimiento

No procede

Penalidades para el supuesto de incumplimiento de la obligación de subrogación

No procede

21. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Determinación y consecuencias de su incumplimiento

El contratista habrá de garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables.

El incumplimiento de esta condición especial de ejecución del contrato dará lugar a una penalidad del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, con las limitaciones previstas en el artículo 192.1 de la LCSP.

La ejecución del contrato implica la cesión de datos personales	
X	NO
	SI. El sometimiento del contratista a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos se configura como una condición especial de ejecución.

22. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Modificaciones del contrato al amparo del artículo 204 LCSP	
X	El contrato NO se podrá modificar al amparo del artículo 204 LCSP

23. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

Abono de daños y perjuicios por la suspensión

En caso de suspensión total o parcial del contrato por causa no imputable al contratista, este tendrá derecho a solicitar la indemnización de los daños y perjuicios efectivamente sufridos, previa resolución expresa del órgano de contratación.

La solicitud deberá presentarse en el plazo máximo de 20 días naturales desde la notificación del acuerdo de suspensión e ir acompañada de justificación documental suficiente.

Se considerarán indemnizables exclusivamente aquellos costes directamente vinculados a la ejecución del contrato cuya cancelación no resulte viable ni razonable, incluyendo:

- Costes salariales del personal afectado.
- Compromisos contractuales firmes con medios publicitarios que no admitan anulación sin penalización.

No se admitirán conceptos genéricos, lucro cesante ni impuestos indirectos no efectivamente soportados.

24. PLAZO DE GARANTÍA

No se establece.

25. DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

Derechos y obligaciones
• La empresa asumirá todas las operaciones comerciales, administrativas y mercantiles relacionadas con la contratación de espacios publicitarios, de acuerdo con la táctica publicitaria propuesta.

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2026/112164	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2026/0908550
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Director Área de Contratación		Javier Garcia Mugarza	29/09/2026 12:37:27
2 **SELLADO ELECTRÓNICAMENTE** por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	29/09/2026 12:38:41

- La empresa cumplirá el plan de medios aprobado y las condiciones relativas a soportes, formatos, distribución de la inversión, cobertura, frecuencia, ubicación y periodos de inserción.
- La empresa velará por la correcta inserción de las creatividades y artes finales facilitadas por LR360 en los medios y soportes contratados.
- La empresa aportará, al término de la prestación, los justificantes de la actividad publicitaria y las órdenes o documentos correspondientes a la compra de espacios publicitarios.
- La empresa deberá disponer del personal con la cualificación técnica adecuada para ejecutar las funciones correspondientes al contrato y deberá aportar, a primer requerimiento, la relación de profesionales adscritos al servicio, con indicación de sus responsabilidades y cualificación profesional.
- La empresa deberá mantener una persona de contacto permanente con LR360 y comunicar las sustituciones que se produzcan en el equipo asignado, aportando la información relativa a las funciones y cualificación profesional del personal sustituto.
- LR360 podrá solicitar modificaciones en la programación y duración de la táctica publicitaria siempre que no supongan un incremento del coste para la empresa.

Obligaciones contractuales que se consideren esenciales
No se establecen

26. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Forma de constatar de la correcta ejecución de la prestación
Mediante el ejercicio de las facultades reconocidas en el artículo 62 de la LCSP

Forma de recepción
Mediante informe de los servicios técnicos del órgano de contratación

27. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Plazo para la recepción, cuando difiera del establecido en la cláusula 28 del CG

No difiere

28. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo (no superior a cuatro meses) de suspensión de la iniciación del contrato por causa imputable al órgano de contratación que se considerará causa de resolución.

No difiere

Plazo (no superior a ocho meses) de suspensión una vez iniciada la prestación del servicio, acordada por el órgano de contratación, que será considerada causa de resolución.

No difiere

29. CESIÓN DEL CONTRATO

Sí se admite, de conformidad con lo previsto en el artículo 214.2 de la LCSP

30. SUBCONTRATACIÓN

Posibilidad de concertar subcontratos	
X	SI es posible concertar subcontratos con el límite del 30% del precio de adjudicación IVA no incluido
	NO es posible concertar subcontratos

Tareas críticas objeto de subcontratación	
	NO se determinan
X	SÍ existen tares críticas que no podrán ser objeto de subcontratación y son las que se determinan a continuación: – La elaboración de la táctica de medios publicitarios, que comprende la planificación estratégica de los soportes, formatos, distribución de la inversión y calendarización de la campaña, conforme a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. – La gestión y coordinación integral de la campaña publicitaria, incluyendo la interlocución con el órgano de contratación, la supervisión del cumplimiento del plan de medios, la coordinación con los soportes publicitarios y la resolución de incidencias durante la ejecución del contrato. – La evaluación final de la campaña, consistente en la elaboración del informe de resultados que analice los indicadores de impacto, cobertura, frecuencia y rentabilidad de la actividad publicitaria.
Indicación sobre la intención de subcontratar	
	El licitador DEBE indicar en su oferta la parte del contrato que tiene previsto subcontratar señalando el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
X	El licitador PUEDE indicar en su oferta la parte del contrato que tiene previsto subcontratar
	El contrato requiere el TRATAMIENTO por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, por lo que el licitador DEBE indicar en su oferta si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. Esta obligación tendrá a consideración de esencial de acuerdo con lo previsto en el artículo

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2026/112164	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2026/0908550
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Director Área de Contratación		Javier Garcia Mugarza	29/09/2026 12:37:27
2 **SELLADO ELECTRÓNICAMENTE** por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	29/09/2026 12:38:41

	211.1.f).

Consecuencias de la infracción de las normas de subcontratación	
	Causa de resolución del contrato
X	Infracción grave a los efectos de imposición de penalidades

Posibilidad de pagos directos a los subcontratistas	
X	NO existe posibilidad de pagos directos a los subcontratistas
	SI se harán pagos directos a los subcontratistas

31. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL

Derechos de propiedad intelectual o industrial	
X	El contrato NO tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial
	El contrato SI tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial. El contrato lleva aparejada la cesión del derecho de propiedad intelectual o industrial a la Administración contratante SI NO

En el caso de que se trate de productos software cuya propiedad intelectual es del contratista	
	El contratista NO debe depositar y mantener actualizado el código fuente de dichos sistemas en el repositorio de código fuente del Gobierno de la Rioja
	El contratista SI debe depositar y mantener actualizado el código fuente de dichos sistemas en el repositorio de código fuente del Gobierno de la Rioja y el Gobierno de la Rioja podrá hacer uso de dicho código fuente en las siguientes circunstancias excepcionales: • La empresa adjudicataria desaparece. • La empresa adjudicataria se fusiona con otra empresa y como resultado se compromete la prestación de los servicios ofrecidos por los sistemas desarrollados como consecuencia del proyecto. • La empresa adjudicataria no garantiza un soporte técnico adecuado proporcional a los costes de implantación del proyecto.

32. CONFIDENCIALIDAD

X	El deber de confidencialidad se mantendrá durante un plazo de cinco años
	El deber de confidencialidad se mantendrá durante el plazo superior a cinco años que se indica a continuación

33. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Acceso del contratista a datos de carácter personal	
X	El presente contrato NO implica el acceso del contratista a datos de carácter personal
	El presente contrato SI implica el acceso del contratista a datos de carácter personal

El detalle de los colectivos, datos tratados y tipos de datos personales es el que se especifica en la dirección https://www.larioja.org/rat para la actividad del inventario que se especifica en el recuadro de la derecha	
	Existen especificaciones para el encargado del tratamiento respecto de la actividad del inventario citado arriba, que son las siguientes
Datos Personales a proteger	
Tratamiento a realizar	
Medidas a implementar por el contratista	
Especificación de las medidas una vez concluido el contrato	
Sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados y su ubicación	
Determinación del ejercicio del control de los sistemas/dispositivos	
Excepciones a la obligación	

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2026/112164	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2026/0908550

Cargo	Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Director Área de Contratación	Javier Garcia Mugarza	29/09/2026 12:37:27
2 **SELLADO ELECTRÓNICAMENTE** por Gobierno de La Rioja.	Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	29/09/2026 12:38:41

de tratar los Datos Personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio de seguridad equivalente, ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados	

La relación completa de elementos de la lista de tratamiento de Datos personales comprenderá los marcados

	Recogida (captura de datos)			Cotejo
	Registro (grabación)			Limitación
	Estructuración			Supresión
	Modificación			Destrucción (de copias temporales)
	Conservación (almacenamiento)			Conservación (en sus sistemas de información)
	Extracción (retrieval)			Duplicado
	Consulta			Copia (copias temporales)
	Cesión			Copia de seguridad
	Difusión			Recuperación
	Interconexión (cruce)			Otros

En caso de cesión, especificación de su finalidad

Las obligaciones del contratista concluido el contrato serán las marcadas a continuación y para al menos una de los siguientes datos

	Devolver los datos al responsable del tratamiento
	Transferir los datos a otro encargado de tratamiento.
	Destruir los datos.

Medidas de seguridad asociadas al contrato. Se aplicarán las medidas de seguridad correspondientes al anexo II del ENS resultado del análisis de riesgos y la declaración de aplicabilidad obtenida, salvo que se detallen en este apartado medidas de seguridad específicas de este contrato.

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2026/112164	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2026/0908550
Cargo		**Firmante / Observaciones**	**Fecha/hora**
1 Director Área de Contratación		Javier Garcia Mugarza	29/09/2026 12:37:27
2 **SELLADO ELECTRÓNICAMENTE** por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	29/09/2026 12:38:41

34. SERVICIOS EN LA NUBE

Indicación del plazo máximo en el que debe llevarse a cabo la devolución de toda la información a la terminación del contrato
No procede

Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2026/112164	Pliego CAP	Solicitudes y remisiones generales	2026/0908550
Cargo		**Firmante / Observaciones**	**Fecha/hora**
1 Director Área de Contratación		Javier Garcia Mugarza	29/09/2026 12:37:27
2 **SELLADO ELECTRÓNICAMENTE** por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	29/09/2026 12:38:41